RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CODE DU TRAVAIL NUMÉRIQUE

SMIC, grille de rémunération conventionnelle : quel doit être votre salaire minimum ?

Mis à jour le : 01/06/2026

Rémunération | Salaire

Personnalisez la réponse avec votre convention collective

La convention collective, c'est quoi ?

Quel est le nom de la convention collective applicable ?

- ○ Je sais quelle est ma convention collective et je la saisis.
- ○ Je cherche mon entreprise pour trouver ma convention collective.
- ◉ Je ne souhaite pas renseigner ma convention collective.

Information

Vous pouvez ignorer cette étape et poursuivre pour afficher les informations générales. Nous vous recommandons toutefois de renseigner votre convention collective, qui peut prévoir un résultat plus favorable que celui défini par le Code du travail.

Afficher les informations

Réponse d'après le Code du Travail

Si l'employeur et le salarié s'accordent librement sur le montant du salaire, ce montant doit **absolument respecter les montants minimums** prévus par la loi et les accords collectifs.

Les salaires minimums sont en effet fixés à différents niveaux :

- **au niveau national, et interprofessionnel**, pour le **SMIC**
- **au niveau des branches**, pour le salaire **minimum conventionnel**
- et **au niveau des entreprises**.

Important : Ces montants sont revalorisés périodiquement. Le SMIC tous les ans et les salaires conventionnels lors de négociations au niveau des branches professionnelles.

Infographie : synthèse des règles à connaître

Quel est le salaire minimum en France ?

1

Il en existe plusieurs !

Celui fixé par la loi
=
le SMIC

Celui fixé par les conventions collectives de branche
=
le salaire minimum conventionnel

Celui fixé par **l'entreprise s'il existe** un accord

2

Quel montant l'employeur doit-il obligatoirement verser ?

Le **+ favorable**

pour le salarié du privé quel que soit le contrat de travail CDI, CDD, intérim, temps plein ou partiel
sinon, l'employeur s'expose à des sanctions pénale et administrative

3

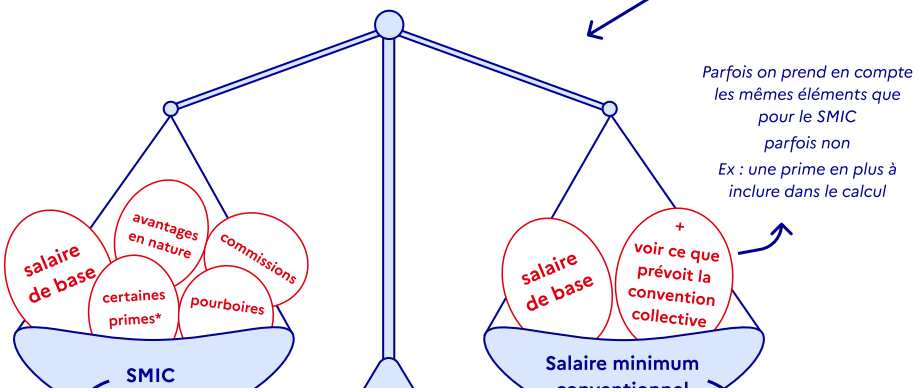
Comment vérifier si le plus favorable est respecté ?

Rassembler les montants suivants :
- le salaire perçu
- le SMIC
- le minimum prévu par la convention collective

Mettre les montants à la même échelle :
brut/net, taux horaire ou taux mensuel

Calculer et comparer en incluant les bons éléments

Comparer ce qui est comparable :
un taux horaire brut avec un taux horaire brut
un montant mensuel pour 151,67h avec un autre montant mensuel pour 151,67h



Parfois on prend en compte les mêmes éléments que pour le SMIC
parfois non
Ex : une prime en plus à inclure dans le calcul



Pour vérifier si le SMIC est respecté, faire la somme :

- du salaire de base
- des avantages en nature (logement, nourriture...)
- des commissions et pourboires
- *des primes directement liées au travail du salarié (prime de vacances, 13ème mois, primes sur objectif...)

Ne pas inclure :

- les majorations des heures supplémentaires, du travail le dimanche ou les jours fériés
- les remboursements des frais supportés par le salarié (indemnité de transport, repas...)
- la prime d'ancienneté
- la participation et l'intéressement
- et les primes qui ont pour objet de compenser des sujétions ou des conditions particulières de travail (primes de danger, de froid, d'insalubrité, liée au caractère contraignant du rythme de travail)

Où trouver les montants ?

Dans les **textes salaires** de la convention collective applicable au salarié

Trouver la convention collective de l'entreprise sur code.travail.gouv.fr

Comment les lire et les comprendre ?

Souvent présentés en **grille**

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
la **position du salarié**		le **montant minimum** à respecter pour la position donnée
Souvent la catégorie professionnelle ou l'emploi	*Souvent la description : - des tâches - le niveau ou le coefficient hiérarchique - l'échelon ...*	

Connaitre le montant ne suffit pas, vérifiez bien les sommes à inclure dans le calcul

Des règles différentes s'appliquent pour :

- **les jeunes de - 18 ans**
- **les alternants**

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES

CODE DU TRAVAIL NUMÉRIQUE

5 mai 2025

Lire la description

Il en existe plusieurs !

Celui fixé par la loi = le SMIC ;

Celui fixé par les conventions collectives de branche = le salaire minimum conventionnel ;

Celui fixé par l'entreprise s'il existe un accord.

Lequel l'employeur doit-il obligatoirement verser ?

Le plus favorable pour le salarié du privé quel que soit le contrat de travail CDI, CDD, intérim, temps plein ou partiel sinon, l'employeur s'expose à des sanctions pénale et administrative.

Comment vérifier si le plus favorable est respecté ?

Rassembler les montants suivants :

- le salaire perçu
- le SMIC
- le minimum prévu par la convention collective

Mettre les montants à la même échelle :

brut/net, taux horaire ou taux mensuel (Comparer ce qui est comparable : un taux horaire brut avec un taux horaire brut, un montant mensuel pour 151,67h avec un autre montant mensuel pour 151,67h)

Calculer et comparer en incluant les bons éléments :

Pour vérifier si le SMIC est respecté, faire la somme :

- du salaire de base
- des avantages en nature (logement, nourriture…)
- des commissions et pourboires
- *des primes directement liées au travail du salarié (prime de vacances, 13ème mois, primes sur objectifs…)

Ne pas inclure :

- les majorations des heures supplémentaires, du travail le dimanche ou les jours fériés
- les remboursements des frais supportés par le salarié (indemnité de transport, repas…)
- la prime d'ancienneté
- la participation et l'intéressement
- et les primes qui ont pour objet de compenser des sujétions ou des conditions particulières de travail (primes de danger, de froid, d'insalubrité, liée au caractère contraignant du rythme de travail)

Où trouver les montants ?

Dans les textes salaires de la convention collective applicable au salarié

A noter : Trouver la convention collective de l'entreprise sur code.travail.gouv.fr

Comment les lire et les comprendre ?

Souvent présentés en grille

Voir le tableau en plein écran

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
La **position du salarié** Souvent la catégorie professionnelle ou l'emploi	La **position du salarié** Souvent la description : - des tâches - le niveau ou le coefficient hiérarchique - l'échelon ...	Le **montant minimum** à respecter pour la position donnée *(Connaître le montant ne suffit pas, vérifiez bien les sommes à inclure dans le calcul)*

Attention : Des règles différentes s'appliquent pour :les jeunes de -18 ans et les alternants

Télécharger l'infographie

Format PDF - 815,79 Ko

Le SMIC

Le Smic désigne le **salaire minimum interprofessionnel de croissance**.

Il représente le salaire minimum légal.

Actuellement, le **Smic horaire** brut est égal à **12,31 €*.**

Pour savoir comment le Smic est revalorisé, consultez cette fiche.

Un salarié doit être **rémunéré au minimum au niveau du SMIC**, en tenant compte du **nombre d'heures de travail effectuées**.

Pour un travail de **35 heures par semaine**, le salaire mensuel brut est de **1 867,02 €***.

Le SMIC assure à tous les salariés un salaire horaire minimum, identique partout en France (hors Mayotte).

Le Smic **concerne tous les salariés du secteur privé** (à l'exception des salariés du particulier-employeur), en CDI ou CDD, et s'applique que le salarié travaille à temps complet ou à temps partiel.

Sont en revanche exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont l'horaire de travail n'est pas contrôlable (certains VRP par exemple).

À noter : Le salaire minimum **peut être fixé en dessous** du SMIC pour les jeunes de moins de 18 ans (sauf s'il ont au moins 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité), les apprentis et les jeunes en contrat de professionnalisation.

Le code du travail prévoit le paiement du salaire chaque mois, quel que soit le nombre de jours que comporte le mois. C'est donc **chaque mois qu'il faut s'assurer que le SMIC est bien respecté**.

Important : Pour vérifier que le SMIC est respecté et donc, au minimum versé au salarié, il faut **examiner les sommes perçues par le salarié** intégrant la base de calcul du SMIC, conformément au tableau ci-dessous.

Certaines sommes doivent être prises en compte et d'autres doivent être exclues pour effectuer la comparaison :

Voir le tableau en plein écran

Éléments à inclure pour la vérification	Éléments à exclure pour la vérification
• le salaire de base (qui correspond à la rémunération perçue par le salarié en échange de son travail et qui est inscrite dans son contrat de travail) • les avantages en nature (fourniture de la nourriture et du logement par exemple) • les commissions et pourboires • les primes directement liées au travail et à la productivité du salarié (primes sur rendement, prime sur objectifs…) • les primes de vacances, primes de 13è mois (uniquement pour le mois où elles sont versées)	• les majorations pour heures supplémentaires • les remboursements de frais supportés par le salarié • les majorations pour travail le dimanche ou les jours fériés • la prime d'ancienneté et les autres primes liées à d'autres éléments que la contrepartie directe du travail du salarié (insalubrité, pénibilité…) • les sommes liées à la participation et à l'intéressement

Le salaire minimum conventionnel négocié dans les branches

Les salaires minimums sont **fixés par les conventions ou accords collectifs conclus entre les partenaires sociaux** dans les branches professionnelles (*exemple : la restauration ou la coiffure*).

La convention collective précise généralement quels éléments de rémunération doivent être pris en compte pour vérifier le salaire minimum conventionnel. Si ce n'est pas le cas, on considère que ce sont les mêmes que pour le SMIC *(voir le tableau dans l'onglet au-dessus)*.

Le respect du salaire minimum conventionnel doit être **vérifié tous les mois, à chaque période de paie**, sauf si la convention collective a uniquement fixé une rémunération annuelle garantie dont le respect est vérifié une fois par an.

Où trouver le montant du salaire minimum ?

Chaque convention collective dispose de son propre système pour fixer ces salaires minimums.

Le salaire minimum conventionnel représente, pour chaque salarié, le niveau en dessous duquel il ne peut être rémunéré, compte tenu de sa position dans la grille de classification des emplois prévue par la convention collective.

À noter : La catégorie professionnelle du salarié et son coefficient figurent habituellement sur son contrat de travail et son bulletin de paie.

Articulation du SMIC et du salaire minimum conventionnel

Il arrive que le salaire minimum conventionnel soit en dessous du SMIC. Dans cette situation, le salaire minimum conventionnel ne s'applique pas.

Ainsi, **le salarié doit percevoir une rémunération minimale** qui correspond **:**

- **Soit au salaire minimum conventionnel** (en fonction de sa catégorie professionnelle, son coefficient, niveau, etc.)
- **Soit au SMIC**, si le minimum conventionnel est inférieur.

À noter : Il est possible qu'**aucune convention collective ne s'applique** à une entreprise : dans ce cas, c'est le Code du travail qui s'applique seulement. Le salarié doit être rémunéré au minimum au niveau du SMIC.

Que se passe-t-il si l'employeur ne verse pas le salaire minimum ?

Voir le tableau en plein écran

	Non respect du SMIC	Non respect du salaire minimum conventionnel (accord étendu)
Sanctions possibles pour l'employeur	Versement d'un rappel de salaire au salarié afin de porter la rémunération au niveau du SMIC	Versement d'un rappel de salaire au salarié afin de porter la rémunération au niveau du minimum conventionnel
	Versement de dommages et intérêts au salarié	Versement de dommages et intérêts au salarié
	Amende de 1 500€ ou 7 500€ si l'employeur est une société	Amende de 750€ ou 3 750€ si l'employeur est une société

L'employeur peut également être condamné à une amende prononcée par l'**inspection du travail.**

Références

- Article L3231-1 du code du travail
- Article L3231-2 du code du travail
- Article L3231-3 du code du travail
- Article L3231-4 du code du travail
- Article L3231-5 du code du travail
- Article L3231-7 du code du travail
- Article L3231-8 du code du travail
- Article L3231-9 du code du travail
- Article L3231-10 du code du travail

- Article L3231-12 du code du travail
- Article L3242-1 du code du travail
- Article R3233-1 du code du travail
- Article D3231-14 du code du travail
- Article D3231-13 du code du travail
- Article D3231-12 du code du travail
- Article D3231-11 du code du travail
- Article D3231-10 du code du travail
- Article D3231-9 du code du travail
- Article D3231-6 du code du travail
- Article D3231-5 du code du travail
- Article D3231-3 du code du travail
- Article R2263-3 du code du travail
- Article R2261-1 du code du travail
- Article L3231-11 du code du travail
- Article L3231-6 du code du travail
- Article R*3231-2-1 du code du travail
- Article R*3231-2 du code du travail
- Article L3123-5 du code du travail
- Article L2261-22 du code du travail
- Article L2253-3 du code du travail
- Article L2253-1 du code du travail
- Article L8115-1 du code du travail
- Article L8115-3 du code du travail
- Article R*3231-1 du code du travail
- Article L2241-1 du code du travail

- Article D3231-2-2 du code du travail
- Cour de Cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, n° 99-44.842

Votre réponse en fonction de votre convention collective

- Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD)
- Banque
- Bâtiment ETAM
- Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
- Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés)
- Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)
- Bricolage (vente au détail en libre-service)
- Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils
- Coiffure et professions connexes
- Commerce de détail alimentaire non spécialisé
- Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
- Commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape
- Commerces de gros
- Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires (ÉCLAT)
- Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM
- Entreprises de la publicité et assimilées

- Entreprises de prévention et de sécurité
- Entreprises de propreté et services associés
- Entreprises de services à la personne
- Gardiens, concierges et employés d'immeubles
- Hospitalisation privée
- Hôtels, cafés, restaurants
- Immobilier : administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers
- Industrie pharmaceutique
- Industries chimiques et connexes
- Journalistes
- Maisons à succursales de vente au détail d'habillement
- Métallurgie
- Organismes de formation
- Particuliers employeurs et emploi à domicile
- Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
- Personnel des cabinets médicaux
- Pharmacie d'officine
- Plasturgie
- Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
- Restauration de collectivités
- Restauration rapide
- Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)
- Sport
- Télécommunications

- Transport aérien : personnel au sol
- Transports routiers et activités auxiliaires du transport
- Travaux publics (Tome III : ETAM)
- Travaux publics (Tome II : Ouvriers)